

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1378/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายฉลอง นกแก้ว

จำเลย

นายฉลอง นกแก้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75 วรรคแรก, 76 วรรคสอง ฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 9 ปี ฐานจำหน่ายกัญชา จำคุก 4 ปีรวมจำคุก 13 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยฎีกา (อันดับ 56)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 55,54)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 3,39)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหาและพฤติการณ์ของคดีแล้วไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาของข้อหาและพฤติการณ์ของคดีแล้วไม่เห็นสมควรให้
ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>